

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2182/2537

พลตำรวจโทนิยม กาญจนวัฒน์

โจทก์

จำสืบตำรวจจินตศักดิ์ เดชะรักษา กับ

พวก

จำเลย

จำสืบตำรวจจินตศักดิ์ เดชะรักษา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรัส มุ่งศิลป์ ทนายจำเลยที่ 2 และ

ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า คดีนี้ จำเลยทั้งสามฎีกา โดยเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ 1,840,000 บาท เป็นเงินค่าขึ้นศาล 46,000 บาทแต่ในการตรวจรับฎีกา ศาลชั้นต้นเห็นว่าทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาเป็นเงิน 8,000,000 บาท ให้จำเลยทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มจำเลยทั้งสามจึงได้เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มเป็นเงิน 154,000 บาทตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามเห็นว่า ทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่เรียกร้อง ในชั้นฎีกาเป็นเงินเพียง 1,840,000 บาท ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่า ทุนทรัพย์เป็นเงิน 8,000,000 บาท และให้เสียค่าขึ้นศาลเป็นเงิน 200,000 บาท จึงเป็นการมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสอง ทำให้จำเลยขาดประโยชน์ ไม่สามารถนำเงินไปประกอบธุรกิจลงทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งคืน

ค่าขึ้นศาล 154,000 บาท ที่เสียเงินให้แก่จำเลยทั้งสามก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาชี้ขาดในประเด็น แห่งคดีด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 248)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3699 ตำบลคลองลาว อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของตนจำนวน เนื้อที่ 4 ไร่ ซึ่งถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่ในที่ดิน โฉนดเลขที่ 3699 ตำบลคลองลาว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยให้มีหน้ากว้างติดถนนสุขุมวิท จำนวน 68.20 เมตรแก่โจทก์และให้จำเลยที่ 1 รับราคาที่ดินส่วนที่เหลือจากโจทก์ จำนวน 1,740,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา คำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา และยื่นคำร้องนี้กับมีคำร้องเพิ่มเติม(อันดับ 233,244 และ 253)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้วจดทะเบียนโอนที่ดินให้กับโจทก์ อันเป็นการฟ้องเรียกที่ดินมาเป็นของโจทก์เป็นคำขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามราคาที่ดิน ขณะฟ้องคดีศาลชั้นต้นตีราคาที่ดินเป็นเงิน 8,000,000 บาท และเรียกค่าขึ้นศาลตาม ทุนทรัพย์ดังกล่าวโดยคู่ความไม่โต้แย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้วโอนที่ดินให้โจทก์ตามฟ้อง คำขออื่น

ให้ยก จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา ขอให้
พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ฉะนั้นในชั้นฎีกา คงมีประเด็นเพียงว่า โจทก์มีสิทธิขอให้
เพิกถอนการโอนที่ดิน ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 และโอนให้โจทก์
ได้หรือไม่ จึงต้องถือทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาตามราคาที่ดิน 8,000,000 บาท ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งในฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ 8,000,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล คำร้องของ จำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2
และที่ 3 แล้วจดทะเบียนโอนที่ดินให้กับโจทก์ อันเป็นการฟ้องเรียกที่ดินมาเป็นของ
โจทก์เป็นคำขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามราคาที่ดิน
ขณะฟ้องคดีศาลชั้นต้นตีราคาที่ดินเป็นเงิน 8,000,000 บาท และเรียกค่าขึ้นศาลตาม
ทุนทรัพย์ดังกล่าวโดยคู่ความไม่โต้แย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดิน
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้วโอนที่ดินให้โจทก์ตามฟ้อง คำขออื่น
ให้ยก จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา ขอให้
พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ฉะนั้นในชั้นฎีกา คงมีประเด็นเพียงว่า โจทก์มีสิทธิขอให้
เพิกถอนการโอนที่ดิน ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 และโอนให้โจทก์
ได้หรือไม่ จึงต้องถือทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาตามราคาที่ดิน 8,000,000 บาท ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งในฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ 8,000,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล คำร้องของ จำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ